RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

# Congés payés du salarié dans le secteur privé

Source : Fiche service-public.gouv.fr
Mis à jour le : 30/04/2026

Congés | Congés payés

Le salarié a droit à des congés payés. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, sauf cas particulier. Pendant les congés, l'employeur verse au salarié une indemnité de congés payés. Nous vous présentons les informations à connaître.

## Quel salarié a droit aux congés payés ?

### Cas général

**Tout salarié** a droit **chaque année** à des congés payés, **quel que soit son contrat** de travail (CDI, CDD ou contrat d'intérim).

Le salarié bénéficie des congés payés qu'il travaille **à temps plein** ou **à temps partiel**.

### Apprenti

Un apprenti a droit aux congés payés légaux, c'est-à-dire **5 semaines de congés payés par an**.

L'employeur a le droit de décider de la période à laquelle l'apprenti peut prendre ses congés.

S'il l'apprenti a moins de **21 ans** au 30 avril de l'année précédente, il peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. La condition d'âge est examinée au 30 avril de l'année précédant la demande.

## À combien de jours de congés payés le salarié a-t-il droit ?

Qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, le salarié bénéficie de **2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif** chez le **même** employeur.

Cela correspond à **30 jours ouvrables (5 semaines)** pour **une année complète** de travail.

Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.

> **Attention**
> En cas d'arrêt de travail en raison de maladie **non professionnelle**, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de **2 jours ouvrables par mois** (soit **24 jours ouvrables par an**) pendant la période d'acquisition des congés dite période de référence. La période de référence est fixée **du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N**(sauf si une convention collective ou un accord collectif d'entreprise prévoit une autre période).

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Par exemple, si le salarié a travaillé 5 mois au cours de l'année, il bénéficie d'un congé de 2,5 × 5 = 12,5, arrondi à 13 jours ouvrables.

L'employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables.

## Quelle est la période prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congés payés du salarié ?

Pour l'acquisition des congés payés, la **période de référence** est fixée **du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours**.

Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par dispositions conventionnelles, convention collective ou accord collectif d'entreprise.

## À noter

Certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles, par exemple). Dans ce cas, la période de référence est fixée du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.

### Le salarié peut-il bénéficier de jours supplémentaires de congés payés ?

Les règles varient selon la situation du salarié (âge, enfant à charge) :

## Salarié d'au moins 21 ans et avec enfant à charge

Si le salarié a **aumoins 21 ans au 30 avril de l'année précédente**, il peut bénéficier de **2 jours de congés payés supplémentaires** par enfant à charge (dans la limite de 30 jours ouvrables).

### Exemple

Un salarié d'**au moins de 21 ans** ayant un enfant à charge et dispose de 12 jours de congé. Il peut alors prendre 14 jours de congé, soit 2 jours de congés supplémentaires.

Un enfant est considéré à charge s'il remplit **l'une** des conditions suivantes :

- Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours
- Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d'âge).

Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.

La convention collective ou un accord collectif d'entreprise peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié.

## Salarié de moins de 21 ans sans enfant à charge

Le salarié de **moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente** a droit à un congé de 30 jours ouvrables, comme tout salarié.

Il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires **même s'il n'a pas acquis l'intégralité** de ces 30 jours de congés.

> ### Exemple
>
> Si le salarié de moins de 21 ans ne dispose que de 12 jours de congés payés, il peut tout de même prendre 30 jours de congés. Les jours pris au-delà de ses 12 jours de congés ne seront alors pas indemnisés.

Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.

La convention collective ou un accord collectif d'entreprise peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié.

## Salarié de moins de 21 ans avec enfant à charge

Tout salarié de **moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente** bénéficie de **2 jours de congés supplémentaires** par enfant à charge.

Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.

Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.

La convention collective ou un accord collectif d'entreprise peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié.

## Autre situation

Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.

La convention collective ou un accord collectif d'entreprise peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié.

Un simulateur permet de connaître si la convention collective en vigueur dans l'entreprise prévoit des congés supplémentaires pour ancienneté :



Savoir si la convention collective prévoit des congés supplémentaires pour ancienneté

## À quelle période le salarié peut-il prendre ses congés payés ?

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année.

Dans tous les cas, les congés sont pris dans la période du **1er mai au 31 octobre de chaque année**.

La période de prise des congés payés est fixée :

- Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins **2 mois** avant l'ouverture de la période.

## Combien de jours de congés payés le salarié peut-il poser en une seule fois ?

Le salarié ne peut pas poser plus de **24 jours ouvrables**de congés consécutifs (soit **4 semaines**).

C'est ce qu'on appelle le ***congé principal***.

Toutefois, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long en raison de l'une des situations suivantes :

- Soit en raison de contraintes géographiques particulières (la famille du salarié habite, par exemple, en outre-mer)
- Soit en raison de la présence au sein du foyer du salarié d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

## Qui fixe la date des départs en congés payés des salariés ?

La **date des départs** en congés est fixée :

- Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise

- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.

Le salarié doit informer l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre.

L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées. Le salarié doit alors prendre son congé à une autre date.

### À savoir

L'employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l'entreprise.

L'employeur doit communiquer à chaque salarié la date des départs en congés fixée.

La date de départ est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins **1 mois** à l'avance avant son départ, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

L'employeur **ne peut pas** changer les dates de congés du salarié après les lui avoir accordées **moins d'un mois avant** la date de départ prévue.

L'employeur doit avertir le salarié au moins **1 moisavant la date** de départ prévue.

Toutefois, en cas de **circonstances exceptionnelles** (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d'un salarié décédé, etc.), l'employeur peut alors reporter les congés du salarié.

## L'employeur peut-il fixer l'ordre des départs en congés payés des salariés ?

Oui, **l'employeur** peut fixer l'**ordre des départs** en congés des salariés.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des **critères** suivants (sauf si d'autres critères sont fixés par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise) :

- Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, etc.)
- Durée de service chez l'employeur
- Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'ordre des départs en congés est **communiqué** à chaque salarié, par tout moyen, **au moins 1 mois à l'avance**, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

### À noter

Les salariés **mariés** ou **liés par un Pacs** travaillant dans la **même entreprise** ont droit à un congé **simultané**.

## Le salarié bénéficie-t-il des congés payés dès son embauche ?

Le salarié bénéficie des congés payés **dès son embauche dans l'entreprise**, quelle que soit son ancienneté.

Toutefois, le salarié doit respecter la période de prise de congés et l'ordre des départs en congés fixés par l'employeur.

## Le salarié peut-il prendre ses jours de congés payés de manière fractionnée ?

Oui, le *congé principal* (soit **4 semaines consécutives** maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours).

Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

La convention collective ou un accord collectif d'entreprise fixe les règles d'application des jours de fractionnement.

Le salarié peut alors bénéficier de **jours** de congés **supplémentaires** dits ***jours de fractionnement***, sous conditions :

### Période du 1er mai au 31 octobre

Le salarié doit prendre un congé d'au moins **12 jours ouvrables (soit 2 semaines)** sur la période allant du 1er mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours.

Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :

- Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
- Soit, en l'absence d'accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le **1er mai au 31 octobre de chaque année**.

## Période du 1er novembre au 30 avril

Si le salarié **ne prend pas** la **totalité** de son *congé principal* de **4 semaines** durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

- **1 jour ouvrable**(si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre)
- **2 jours ouvrables** (si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre).

### Le salarié peut-il reporter ses jours de congés non pris sur l'année suivante ?

Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible, selon que le temps de travail du salarié est annualisé ou pas :

## Cas général

Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible **uniquement en cas d'accord entre l'employeur et le salarié**.

En l'absence d'accord ou usage dans l'entreprise prévoyant un report de ces jours, l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande de report des congés.

Les jours de congés ne sont pas obligatoirement perdus. Les congés non pris peuvent alors être payés si des dispositions conventionnelles le prévoient.

## Temps de travail annualisé

Le salarié peut alterner des **périodes travaillées** à temps plein avec des **périodes non travaillées**. Chaque période non travaillée dure **au moins 1 semaine**. Cette répartition des horaires de travail prend la forme d'un **temps partiel annualisé**.

En cas de modification de la durée du temps de travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche étendue peut prévoir le report des jours de congés.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

## Arrêt maladie d'origine non professionnelle

Les congés payés peuvent faire l'objet d'une **période de report de 15 mois** en cas d'arrêt de travail en raison de maladie d'origine non professionnelle :

- Les congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail
- Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

Le **point de départ** de la période de 15 mois **diffère selon la situation :**

### Congés payés non pris du fait de l'arrêt de travail

#### Rappel

La période de prise des congés payés est fixée :

- Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.

La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du **1er mai année N au 31 octobre année N**.

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins **2 mois** avant l'ouverture de la période.

Un salarié qui **n'a pas pu poser** tous ses congés payés **au cours de la période de prise**, pour cause d'arrêt de maladie, bénéficie d'une **période de report de 15 mois** pour les prendre.

Un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

#### À savoir

Le délai de report est de **15 mois** démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l'employeur, après la reprise du travail.

Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront **perdus**.

> ### Exemple
>
> Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l'année 2026 (année N). Le salarié reprend le travail le lundi 4 mai 2026 et l'employeur l'informe le 13 mai 2026 de ses droits.
>
> Dans l'entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :
>
> - du 1er mai 2025 (année N-1) au 30 avril 2026 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2024 (année N-2) au 31 mai 2025 (année N-1)
> - du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2024 (année N-1) au 31 mai 2025 (année N).
>
> Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2026, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2024 (année N-2) au 31 mai 2025 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
>
> Le salarié étant dans l'impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2026 (soit jusqu'au 13 août 2027) pour les prendre.
>
> Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2026 au 30 avril 2027.

## Congés payés acquis pendant un arrêt de maladie couvrant toute la période de référence

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant **toute la période d'acquisition** des congés (période dite de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), le **point de départ** du délai du report de 15 mois est fixé **à la fin de cette période.**

Il faut distinguer :

- Si le salarié **n'a pas repris** le travail **à la fin de la période de report**, les congés payés acquis durant l'arrêt de travail couvrant la période d'acquisition sont **perdus**

- Si le salarié **reprend** le travail alors que la **période** de report est toujours **en cours**, la période des 15 mois est **suspendue** jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés.

> **Exemple**
>
> Un salarié est malade du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026. Il reprend le travail le lundi 1er décembre 2026 et son employeur l'informe de ses droits le 18 décembre 2026.
>
> Au cours de la période d'acquisition (période de référence) du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2026.
>
> La période de report est suspendue le 1er décembre 2026, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s'étant déjà écoulés (31 mai 2026 à 30 novembre 2026), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l'employeur informe le salarié de ses droits, soit le 18 décembre 2026.

## Arrêt maladie d'origine professionnelle

Les congés payés peuvent faire l'objet d'une **période de report de 15 mois** en cas d'arrêt de travail en raison de maladie d'origine professionnelle :

- Les congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail
- Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

Le **point de départ** de la période de 15 mois **diffère selon la situation** :

### Congés payés non pris du fait de l'arrêt de travail

> **Rappel**
>
> La période de prise des congés payés est fixée :
>
> - Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
> - Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.
>
> La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du **1er mai année N au 31 octobre année N.**

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins **2 mois** avant l'ouverture de la période.

Un salarié qui **n'a pas pu poser** tous ses congés payés **au cours de la période de prise**, pour cause d'arrêt de maladie, bénéficie d'une **période de report de 15 mois** pour les prendre.

Un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

### À savoir

Le délai de report est de **15 mois** démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l'employeur, après la reprise du travail.

Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront **perdus.**

### Exemple

Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l'année 2026 (année N). Le salarié reprend le travail le lundi 4 mai 2026 et l'employeur l'informe le 13 mai 2026 de ses droits.

Dans l'entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :

- du 1er mai 2025 (année N-1) au 30 avril 2026 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2024 (année N-2) au 31 mai 2025 (année N-1)
- du 1er mai 2026 au 30 avril 2027 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2025 (année N-1) au 31 mai 2026 (année N).

Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2026, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2024 (année N-2) au 31 mai 2025 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Le salarié étant dans l'impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2025 (soit jusqu'au 13 août 2026) pour les

prendre.

Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2026 au 30 avril 2027.

## Congés payés acquis pendant un arrêt de maladie couvrant toute la période de référence

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant **toute la période d'acquisition** des congés (période dite de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), le **point de départ** du délai du report de 15 mois est fixé **à la fin de cette période.**

Il faut distinguer :

- Si le salarié **n'a pas repris** le travail **à la fin de la période de report**, les congés payés acquis durant l'arrêt de travail couvrant la période d'acquisition sont **perdus**
- Si le salarié **reprend** le travail alors que la **période** de report est toujours **en cours**, la période des 15 mois est **suspendue** jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés.

### Exemple

Un salarié est malade du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026. Il reprend le travail le 1er décembre 2026 et son employeur l'informe de ses droits le 18 décembre 2026.

Au cours de la période d'acquisition (période de référence) du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2026.

La période de report est suspendue le 1er décembre 2026, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s'étant déjà écoulés (31 mai 2026 à 30 novembre 2026), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l'employeur informe le salarié de ses droits, soit le 18 décembre 2026.

Le salarié peut-il refuser de prendre ses congés payés ?

Si le salarié refuse de prendre ses congés payés alors que l'employeur l'y a invité à plusieurs reprises, alors les congés sont perdus s'ils ne sont pas reportés.

## Le salarié peut-il travailler pendant ses jours de congés payés ?

Non, le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés.

Mais il y a une exception : le salarié peut être embauché par contrat de vendanges pendant ses congés payés.

## Le salarié est-il rémunéré pendant ses jours de congés payés ?

Non, pendant ses congés, le salarié n'est pas rémunéré. Toutefois, il perçoit une indemnité de congés payés.

Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés (salaire de base, prime d'ancienneté, prime d'assiduité, etc.).

## Références juridiques concernées

- Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2
- Article L3141-10 du Code du travail
- Article L3141-11 du Code du travail
- Article L3141-12 du Code du travail
- Article L3141-13 du Code du travail
- Article L3141-14 du Code du travail
- Article L3141-15 du Code du travail
- Article L3141-16 du Code du travail
- Article L3141-17 du Code du travail
- Article L3141-18 du Code du travail
- Article L3141-19 du Code du travail
- Article L3141-19-1 du Code du travail
- Article L3141-19-2 du Code du travail
- Article L3141-19-3 du Code du travail
- Article L3141-20 du Code du travail

- Article L3141-21 du Code du travail
- Article L3141-23 du Code du travail
- Article L3164-9 du Code du travail
- Code rural et de la pêche maritime : articles L718-4 à L718-6
- Article D3141-1 du Code du travail
- Article D3141-2 du Code du travail
- Article D3141-3 du Code du travail
- Article R3141-4 du Code du travail
- Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6